



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4992/2016/3/CA1

Paraná, 6 de diciembre de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; el Dr. Mateo José BUSANICHE, Vicepresidente y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. FPA 4992/2016/3/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE DELASOIE, OSCAR LUIS EN AUTOS DELASOIE, OSCAR LUIS POR INFRACCION LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la defensa técnica del imputado Oscar Luis Delasoie, contra la resolución obrante a fs. 1/7 vta., en orden a la comisión "prima facie" y por semiplena prueba, en carácter de autor, del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de más de tres personas en concurso real con el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto y reprimido por el art. 5° inc. c, agravado por el art. 11 inc. c de la ley 23.737, en concurso real con el art. 5° de la misma ley. El recurso es concedido a fs. 17.



En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 36 y vta., compareciendo en la oportunidad el Dr. Sebastián Rodrigo Arrechea, en defensa de Oscar Luis Delasoie; y el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez, quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Dr. Arrechea alude a la hipótesis delictiva. Indica que las pruebas son escasas en relación a la participación de su asistido. Refiere a las desgravaciones telefónicas e indica que no hay comunicación que sirva para sostener su procesamiento.

Entiende que no hay un dato preciso que indique que su asistido es socio, sino que solo "aguantaba" la droga, un simple guardador.

Sostiene que la prueba es endeble, que no alcanza para el auto de procesamiento. Refiere a la calificación jurídica que sostiene el Magistrado, a la supuesta venta al menudeo y destaca que nunca se informó respecto de ello.

Asevera que el estupefaciente era para tenencia simple y no para comercialización, pues no hay prueba que revele la comercialización.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4992/2016/3/CA1

Solicita se revoque el auto de procesamiento por el primero de los hechos y se declare su falta de mérito. Respecto del segundo hecho, pide se modifique la calificación, por el art. 14 primer párrafo, de la ley 23.737.

Indica que se agravia además del dictado de la medida cautelar. Alega que a su defendido se lo detuvo en su domicilio. Afirma que en otros procesos se demostró que tiene arraigo. Indica que es propietario de una fábrica de guantes, que su esposa tiene un comercio, tiene vehículos y tiene un inmueble.

Solicita se revoque la prisión preventiva y se otorgue la libertad con las medias que estime el Tribunal.

b) A su turno, el Sr. Fiscal General señala que la investigación fue en tres localidades, San José, Colón y Concepción del Uruguay. Refiere a los coimputados, y sostiene que reúnen dinero para conseguir estupefacientes y luego distribuirlo cada uno en su ámbito.

Refiere al esquema inicial y a las interceptaciones telefónicas. Sostiene que Nieto retiró la mercadería y fue interceptado en Brazo Largo, y que Delasoie no es ajeno a actividades próximas. Refiere a una causa que tiene el imputado



por posesión de toxico, en la que se encuentra excarcelado.

Aduce que Nieto aparentemente trabajaba con Delasoie, y Rotundo manifiesta que Delasoie era quien resguardaba el estupefaciente.

Indica que no alcanzan las escuchas, y que la intervención del imputado con el primer hecho se confirma con otros elementos y relaciones de sentido.

Respecto al segundo hecho, por la cantidad de cocaína, los otros recortes, entiende que no corresponde la figura de consumo ni tenencia simple. Afirma que es altamente probable que estaba destinado a la venta, al narco menudeo.

En relación a la prisión preventiva, aduce que el imputado ya ha gozado de la excarcelación y destaca que no se lo localizó durante dos meses.

Solicita se rechace el recurso en todos sus términos.

II- Que, las actuaciones principales se inician en el estado de sospecha N° 602/16, donde se investigaba a varios sujetos -entre ellos Delasoie- por presumirse que desarrollaban actividades en infracción a la ley de drogas (23737): ocultamiento y/o almacenamiento, fraccionamiento y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4992/2016/3/CA1

comercialización de sustancias y elementos a ella relacionados.

El 21/06/2017, a requerimiento de la preventora, se dispusieron y se llevaron a cabo allanamientos de distintos domicilios de diversas localidades, registros de automóviles y de personas. Como resultado de dichas diligencias, fueron detenidos Leonardo Daniel Larrea, Gabriel Fernando Miranda Choque, Julio José Nieto y Ricardo Enrique Delaloye, quienes fueron procesados con prisión preventiva el 06/07/2017.

El 23/06/2017 se ordenó la captura nacional e internacional de Delasoie, quien, finalmente, fue detenido el 22/09/2017 e indagado el 25/09/2017, oportunidad en la que se le imputó: *"el haber adquirido, junto a sus consortes de causa Larrea y Delaloye 4.285,1 gramos de al parecer clorhidrato de cocaína al encartado Miranda Choque, residente en la localidad de Lanús de la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de ser comercializados al menudeo en sus respectivas ciudades de residencia. Dicho tóxico fue entregado por el nombrado Miranda Choque al coimputado Nieto, quien lo transportaba desde la Provincia de Buenos Aires hasta ésta, a bordo de un camión Iveco, dominio colocado OEA-559, de la empresa "Pavón*

Fecha de firma: 06/12/2017

Alta en sistema: 11/12/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30656573#195292143#20171206124622094

Ariel e Hijos". Dicho suceso fue detectado siendo alrededor de las 19:05 horas del 21 de junio próximo pasado, en el puesto caminero Brazo Largo, ubicado en ruta Nacional N° 14, km. 119. El procedimiento - registro y requisas-, fueron ordenados por este Juzgado Federal, en el marco del estado de sospecha N° 602/16, actuaciones donde se investigaba al causante y a sus consortes de causa, por presumirse que desarrollaban actividades en infracción a la ley de drogas (23737): ocultamiento y/o almacenamiento, fraccionamiento y comercialización de sustancias y elementos a ella relacionados. Es así, que en el marco de esa pesquisa, y como consecuencia del análisis realizado por la prevención, de las conversaciones telefónicas y mensajes obtenidos a través de las intervenciones dispuestas a los teléfonos de los imputados, y demás tareas de inteligencia practicadas, se determinó que ese día, el nombrado Nieto había viajado desde la ciudad de Colón, a bordo de un colectivo de la empresa Flecha Bus, con destino a Retiro, provincia de Buenos Aires, con la finalidad de contactarse con el nombrado Choque a fin de abastecerse del estupefaciente -cocaína- que a la postre resultó secuestrado. Así también la prevención sostiene que el pago por tal remesa habría sido realizado por el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4992/2016/3/CA1

*nombrado Larrea, quien a tales fines habría viajado entre el día viernes 16 de junio y el sábado 17 a la ciudad de Buenos Aires. Por su parte y de acuerdo a la investigación plasmada, el compareciente sería el encargado del resguardo y fraccionamiento para su posterior reparto. En función de ello, se solicitó a este Tribunal las correspondientes órdenes de allanamiento, registro y requisa personal. Por tal motivo, al ser interceptado Nieto, y proceder en cumplimiento de los oficios judiciales Nros. 1759 y 1765/17 a su requisa personal y al registro de una mochila que llevaba consigo marca XS color roja con detalles en color gris, la que se encontraba detrás del asiento del acompañante sobre la cama que lleva como accesorio la unidad, halló en su interior el tóxico descripto supra, el que se encontraba acondicionado en cuatro paquetes, tipo ladrillos. 2º **HECHO:** el haber tenido en su poder con fines de comercialización, un envoltorio de nylon de color transparente conteniendo sustancia blanca pulverulenta que reaccionó positivo a la cocaína y arrojó un peso de 105,7 gramos con su envoltorio, la cual se encontraba en un frasco de vidrio en el interior del primer cajón de una mesa de luz, ubicada en el dormitorio del compareciente. Dicho envoltorio fue habido en ocasión del allanamiento*

Fecha de firma: 06/12/2017

Alta en sistema: 11/12/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30656573#195292143#20171206124622094

realizado en fecha 21 de junio del corriente dispuesto en la orden N° 1755/17. Así también, se halló encima de una heladera un frasco de plástico con la inscripción creatina, conteniendo en su interior trozos de nylon de color blanco y celeste y una bolsa de nylon transparente con sustancia pulverulenta blanca que arrojó un peso de 157 gramos, con su envoltorio, de la cual no se ha determinado a la fecha a qué tipo de sustancia pertenece."

Finalmente, el 12/10/2017 el Magistrado resolvió su procesamiento y prisión preventiva, contra lo cual se alzó la defensa, dando lugar a esta instancia.

III- a) Que, en primer término, la defensa de Oscar Luis Delasoie cuestiona el procesamiento por entender que no existen elementos suficientes que permitan vincular a su defendido con el primer hecho investigado. Asimismo, peticiona la revocación de la prisión preventiva dispuesta, en orden a considerar la ausencia de riesgos procesales respecto de su asistido.

Que, analizadas las actuaciones en lo que respecta a la intervención de Delasoie en el primer hecho imputado, esto es, el transporte de 4.285,1 gramos de estupefacientes -cocaína- agravado por la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4992/2016/3/CA1

intervención de tres personas; no cabe sino coincidir con la decisión a la que arriba el Magistrado.

Ello así toda vez que, tal como lo valora el a-quo, la transcripción de las conversaciones telefónicas interceptadas, permiten afirmar -con el grado provisorio de esta Instancia- que Delasoie sería la persona encargada del resguardo y fraccionamiento del tóxico que traía Nieto, para su posterior reparto.

En efecto, surge de la declaración prestada bajo juramento por el comisario Rotundo - obrante a fs. 154/157 del principal, que "...Larrea, Delasoie y Delaloye... eran socios que juntaban dinero, efectuaban la compra de la sustancia y después cada uno en forma separada llevaba a cabo las ventas... Delasoie surgía además, como el encargado de acopiar la sustancia..., Al tener las líneas telefónicas intervenidas se pudo determinar comunicaciones frecuentes de los tres principales investigados, Delaloye, Delasoie y Larrea con el usuario de una línea de característica de Colón, cuya numeración terminaba en 781... Se requirió intervención de esta línea y se determinó la identidad del usuario, siendo este Julio Nieto, con domicilio en Colonia el Brillante..."

Fecha de firma: 06/12/2017

Alta en sistema: 11/12/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#30656573#195292143#20171206124622094

Abona además la hipótesis expuesta por el a-quo, el análisis y la transcripción de las comunicaciones y mensajes de texto obtenidos de las intervenciones telefónicas a los abonados utilizados por Julio José Nieto, Leonardo Daniel Larrea, Enrique Ricardo Delaloye, Oscar Luis Delasoie y Gabriel Fernando Miranda Choque, que fueran agregadas al expediente de judicialización, así como también las transcripciones obrantes en autos.

Todo lo expuesto permite deducir, en coincidencia con el a-quo y con el grado provisorio de esta instancia, la participación de Cáceres en el hecho del transporte del tóxico.

No debe perderse de vista que para el dictado del auto de procesamiento se requiere que existan elementos de convicción suficientes sobre la comisión de un delito, no conteniendo el art. 306 del ordenamiento adjetivo la exigencia de que se acredite fehacientemente el mismo; debiendo destacarse que el auto de procesamiento no causa estado, y que si en esta etapa se debiera analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos relativos al ilícito, se tornaría innecesaria la del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4992/2016/3/CA1

b) En relación al segundo hecho imputado a Delasoie en concurso real, esto es la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a partir del hallazgo de 105,7 gramos de cocaína en su domicilio; la defensa controvierte la calificación jurídica escogida por el a-quo, solicitando se aplique la figura de la tenencia simple.

Al respecto, este Cuerpo tiene reiteradamente sentado que en los recursos deducidos contra el auto de procesamiento la cuestión concerniente a la calificación de la conducta, atento a su provisoriedad, resulta -en principio- ajena a esta instancia.

Hemos sostenido que, "para ello, se atiende especialmente, a que... la cuestión es propia, en el caso, del llamado principio 'iura novit curia', dado que los hechos ... fueron comunicados siempre ... de un modo amplio, preservando su derecho de defensa, por lo que el progreso de la causa, permitirá, en su caso, que la intimación sea rectificadora" (cfr. L.S.Crim. 2013-I-0431).

Sin perjuicio de ello, constituiría motivación suficiente para el tratamiento de la cuestión en esta instancia, si la posible revisión de la calificación jurídica pudiera conllevar a la



concesión de la libertad del imputado o cuando su tratamiento diera lugar a su desvinculación definitiva de los hechos que se le reprochan, siempre que ello sea posible de realizarse en esta Alzada sin la necesidad de incorporar nuevos elementos de valoración a los ya existentes, ni que ello implique un análisis propio de la instancia de debate o juicio (cfr. voto de los Dres. Alonso y Busaniche en L.S.Crim. 2013-II-0797, entre otros).

Que, en el caso de autos, no se advierte la concurrencia de razones suficientes para excepcionar dicha regla.

Ello, por cuanto, la eventual revisión de la figura penal endilgada a Delasoie carece de entidad suficiente para modificar la situación de hecho en la que se encuentra el nombrado -máxime si se tiene en cuenta que este segundo hecho se le imputa en concurso real con transporte de estupefacientes-; ni su tratamiento podría llegar a dar lugar a la posible desvinculación definitiva de los hechos que se les reprochan.

Asimismo, se advierte que el sustrato fáctico fue correctamente comunicado al encartado (cfr. declaraciones indagatorias obrante en el sistema Lex 100), lo que viabiliza la eventual revisión de la calificación de la intervención





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4992/2016/3/CA1

punible, en el momento procesal correspondiente - requerimiento de elevación a juicio-, salvaguardando el derecho de defensa, y paralelamente, asegurando el principio de congruencia.

Por todo lo expuesto, es que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Oscar Luis Delasoie y confirmar la resolución que decreta el procesamiento del nombrado.

c) Que, en relación al prisión preventiva de Delasoie, cuestionada por su abogado defensor, debo recordar que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. sólo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que existen causas ciertas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia.

Es que las disposiciones legales aplicables al tópico, exigen que el encarcelamiento cautelar encuentre fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiese representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DUDH).



El Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...", declaró como doctrina plenaria que *"no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal"* (CNCP, en Pleno, 30/10/2008).

Sentado ello, destaco que el imputado Delasoie fue detenido el 22/09/2017 y se dictó su procesamiento y prisión preventiva el día 12/10/2017. Entiendo que con este escenario y con los elementos que tuvo en vista el Juez al tiempo del dictado de la cautelar, este Tribunal debe revisar tal medida.

En ese contexto, debe considerarse en el caso, como circunstancia determinante de riesgo de fuga, la actitud asumida por el encausado frente a la investigación. Se advierte así que realizado el allanamiento a su domicilio se ordenó su captura





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4992/2016/3/CA1

nacional e internacional y finalmente fue detenido recién tres meses después (el 22/09/2017).

A ello debe adunarse que Delasoie ha sido procesado con prisión preventiva en el marco de otra causa (Expte N° FPA 10950/2015), lo que me permite presumir que ha gozado de excarcelaciones anteriores, circunstancia ésta que el art. 319 del CPPN establece expresamente como elemento negativo a valorar para la concesión de la excarcelación o eximición de prisión.

Por lo expuesto, entiendo que la prisión preventiva de Delasoie se encuentra justificada, no debiendo perderse de vista que a la fecha de la resolución, la cautelar se encontraba dentro del plazo del art. 207 del CPPN, por lo que -por el momento-, resulta razonable y proporcionada.

El **Dr. Mateo José Busaniche** dijo: Que adhiere a la solución propuesta en el voto del Dr. Alonso.

Asimismo, cabe agregar que, en el caso de autos, los elevados parámetros punitivos previstos para el delito enrostrado al imputado -art. 5 inc. c) y 11 inc. c) de la ley 23.737- exceden los límites legales previstos por los artículos 312, 316 y 317 del ordenamiento adjetivo, y la especial gravedad del ilícito que se les atribuye, vinculado



al tráfico de estupefacientes, es un parámetro que no puede desatenderse, todo lo cual abona el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación y del proceso -art. 319 CPPN-.

El **Dr. David Alejandro Chaulet**, dijo: Que adhiere a la solución propuesta por el Dr. Alonso.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Oscar Luis Delasoie, y en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 1/7 vta., en cuanto decreta el procesamiento del nombrado y su prisión preventiva, de conformidad a los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE
CON SU VOTO

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

